

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4828/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด สงขลา
นาย ชัย ศรี เพชร ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 151

จำเลยรับราชการเป็นนายช่างโยธา 5 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจราจรสงเคราะห์ประจำเขตการทางสงขลา กรมทางหลวง ในการปฏิบัติหน้าที่จำเลยมีอำนาจสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันและอนุญาตให้ใช้รถยนต์ในเขตการทางสงขลาด้วย การที่จำเลยได้สั่งให้ใช้รถของราชการและสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันของราชการสำหรับรถดังกล่าวชนเสาซีเมนต์ป้ายจราจรจากแขวงการทางสงขลาไปยังจุดติดตั้งในกิจการส่วนตัว จึงเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่กรมทางหลวง ย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147, 151, 157, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 151 ให้ริ้งกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ฐานเจ้าพนักงานยกยอกทรัพย์วางโทษจำคุก 5 ปี ฐานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ให้จำคุก 5 ปีรวมจำคุก 10 ปี ขอนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 กระทั่งเดียว วางโทษจำคุก 5 ปี ขอนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลย 3 ปี 4 เดือนนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าจำเลยรับราชการเป็นนายช่างโยธา 5 ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจราจรสงเคราะห์ประจำเขตการทางสงขลา กรมทางหลวง เมื่อระหว่างปี 2524 ถึงปี 2526 มีการซ่อมสร้างถนนสายสงขลา-หาดใหญ่ ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 0 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 28 โดยบริษัทสยามซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด เป็นผู้รับเหมา และบริษัทโรจนสิน จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วง กรมทางหลวงมีคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยนายเลขา นายช่างเขตการทางสงขลาเป็นประธาน กรรมการนายวีรวัช นายช่างแขวงการทางสงขลา กับนายโอฬาร นายช่างโยธา กองก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเป็นกรรมการ งานซ่อมสร้างถนนดังกล่าวรวมทั้งการติดตั้งป้ายจราจรด้วย แต่บริษัทผู้รับเหมาช่วงไม่มีความชำนาญ จึงได้ปรึกษานายโอฬาร และนายโอฬารได้ปรึกษานายเลขาตามลำดับ นายเลขาได้สั่งให้จำเลยช่วยดูแลและ

แนะนำบริษัทผู้รับเหมาช่วงในการหล่อเสาซีเมนต์ป้ายจราจรและในที่สุดบริษัทผู้รับ
เหมาช่วงได้จ้างเหมาให้จำเลยหล่อเสาซีเมนต์ป้ายจราจรจำนวน 100 ต้น เป็นเงิน
60,000 บาท จำเลยได้ดำเนินการหล่อเสาซีเมนต์ที่สำนักงานสนามของบริษัทผู้รับ
เหมาช่วงประมาณ 80 ต้นและที่แขวงการทางสงขลาประมาณ 20 ต้น ในการปฏิบัติ
หน้าที่จำเลยมีอำนาจสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันสำหรับรถ และอนุญาตให้ใช้รถใน
เขตการทางสงขลาด้วย คดีมีปัญหาว่าจำเลยได้สั่งให้ใช้รถของราชการ และสั่ง
อนุญาตเบิกจ่ายน้ำมันของราชการสำหรับรถดังกล่าวชนเสาซีเมนต์ป้ายจราจรที่
จำเลยรับจ้างเหมาจากผู้รับเหมาช่วงมาดำเนินการเองเป็นส่วนตัวจากแขวงการทาง
สงขลาไปยังจุดติดตั้ง ซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหาย
แก่กรมทางหลวงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 หรือไม่โดยคดีฟังได้ว่า
จำเลยได้สั่งให้ใช้รถของราชการ และสั่งอนุญาตให้เบิกจ่ายน้ำมันของราชการสำหรับ
รถดังกล่าวชนเสาซีเมนต์ป้ายจราจรจากแขวงการทางสงขลาไปยังจุดติดตั้งในกิจการ
ส่วนตัวซึ่งเป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่กรม
ทางหลวงย่อมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนानันท์-บุญศรี กอบบุญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ